

1512563-78.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Não bastasse, reincidente na prática de crimes patrimoniais, o indiciado foi flagrado na posse de aparelho celular roubado, que disse aos policiais, sem nenhuma comprovação, ter adquirido formalmente nas Casas Bahia, mas o utilizava como instrumento do narcotráfico, demonstração inequívoca de que sabia que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1512563-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512563-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA (maior de 21 anos), qualificado na fl.08 (fotografias nas fls.28/30), como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que, em data e horários incertos, entre as 03:00 horas de 25 de dezembro de 2021 e o dia 26 de maio de 2022, nesta cidade de São Paulo/SP, MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA (maior de 21 anos), qualificado na fl.08 (fotografias nas fls.28/30), recebeu, em proveito próprio, o aparelho de telefonia celular da marca Motorola, modelo E7 Plus 64GB, cor azul, IMEI 355561117778979, avaliado em R\$ 1.500,00 (cf. autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega - fl.22), pertencente a MARIETA DE MATOS SANTA ROSA, coisa que sabia tratar-se de produto de crime.

Consta, também, que no dia 26 de maio de 2022 (quinta-feira), por volta das 11h30min, na Rua Bernardo de Chaves Cabral, 300, Jardim Elena, São Paulo/SP, MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA (maior de 21 anos), qualificado na fl.08 (fotografias nas fls.28/30), trazia consigo, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), 06 porções de cocaína, com massa líquida de 3,7g; e 35 porções de Cannabissativa-L, contendo TETRAHIDROCANNABINOL - THC, vulgarmente conhecida como "maconha", com

massa líquida aproximada de 69g, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fl.21 e laudo de constatação - fls.47/50).

Pois bem.

Segundo o apurado, o celular supracitado, pertencente a MARIETA DE MATOS SANTA ROSA, foi roubado no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 03:00 horas, na Estrada Municipal do Mandi, 1205, Jardim Adriane, Itaquaquecetuba/SP (cf. boletim de ocorrência - fls.16/17).

Em data e horários incertos, entre a data do roubo e o dia 26 de maio de 2022, nesta cidade de São Paulo/SP, MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA recebeu o aparelho roubado, sabendo que se tratava de produto de crime.

Apurou-se, também, que no dia 26 de maio de 2022, MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA realizava o tráfico ilícito de entorpecentes (venda e entrega a consumo) na Rua Bernardo de Chaves Cabral, altura do numeral 300, Jardim Elena, nesta Capital /SP. Para tanto, trazia consigo, sob a cueca que vestia, um saco plástico contendo as porções de "maconha" e de cocaína supracitadas (cf. fotografia - fl.51), além de R\$ 80,00 em notas de R\$ 10,00, de R\$ 5,00 e de R\$ 2,00 (produto do crime) e aquele aparelho celular roubado (instrumento do crime).

De tão intenso o tráfico de drogas realizado por MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA, foi noticiado, de forma anônima, à Polícia Militar ("denúncia" nº T2111234045).

De posse da notícia do crime, por volta das 11h 30min, policiais militares dirigiram-se à Rua Bernardo de Chaves Cabral, Jardim Elena, nesta Capital/SP. Na altura do numeral 300, se depararam com o indiciado, ao lado de uma bicicleta, características coincidentes com aquelas anonimamente informadas.

MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA foi abordado. Durante a busca pessoal, as porções de cocaína e de "maconha" foram encontradas sob a cueca que ele vestia, assim como o dinheiro e o aparelho celular roubado.

Efetuada consulta do número do IMEI, o resultado indicou que telefone era produto de roubo registrado no RDO eletrônico nº 2518731/2021, constando como vítima MARIETA DE MATOS SANTA ROSA.

MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial para a lavratura do auto próprio, onde negou a prática dos crimes (fl.08).

Com efeito, em confirmação à "denúncia" anônima, o indiciado foi flagrado trazendo consigo considerável quantidade de drogas variadas, embaladas em porções individuais, prontas para a comercialização, acompanhadas de produto do crime, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Não bastasse, reincidente na prática de crimes patrimoniais, o indiciado foi flagrado na posse de aparelho celular roubado, que disse aos policiais, sem nenhuma comprovação, ter adquirido formalmente nas Casas Bahia, mas o utilizava como instrumento do narcotráfico, demonstração inequívoca de que sabia que se tratava de produto de crime.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 66/70)

Em 03/06/22, foi recebida a denúncia (fls.92/93)

Réu citado (fls.122). Defesa prévia (fls.131/132).

Manutenção da denúncia (fls.141)

Laudo pericial químico toxicológico (fls.107/109)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1/4), no boletim de ocorrência (fls.12/15 e 16/17), no auto de exibição e apreensão (fls.21), auto de entrega do celular (fls. 22), no laudo pericial de constatação (fls.47/50), no laudo pericial químico toxicológico (fls.107/109), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

O policial militar Lucas afirmou que, a partir de denúncias sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes por uma pessoa (passadas as características) na localidade. Avistou o réu, com as referidas características. Ao seu lado uma

bicicleta. Portava um celular e drogas. Apresentava deficiência física. Em relação ao celular, o réu disse que o havia comprado nas Casas Bahia. Foi obrigado a desbloquear o EMEI, constatando-se a sua origem espúria (roubo anterior). Em relação às drogas (cocaína e maconha), o réu disse que as mesmas eram para seu uso próprio. Posto no guarda-presos, o réu tentou dispensar mais drogas. Drogas foram encontradas na bunda do réu. Também foi encontrada com ele a quantia de R\$ 80,00. O policial militar Glauco prestou, na essência, igual depoimento. Em patrulhamento, em região de tráfico de entorpecentes e de denúncias sobre tanto, deparou com o réu. Grande volume na cintura. Havia um celular. O réu disse que havia comprado o mesmo nas Casas Bahia. Não apresentou qualquer documento de aquisição. Consultado o EMEI, constatou-se que o mesmo era objeto de roubo. Também, na cintura, havia substâncias entorpecentes. Posto na viatura, tentou dispensar mais drogas. A propósito, inexistiu impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu" (Ap. 0032868-80.2014.8.26.0506 - Rel. Airton Vieira - 3ª Câmara de Direito Criminal - j.28/03/2017).

O réu, no interrogatório, disse que, a pedido de um terceiro, transportava as substâncias entorpecentes para outrem, recebendo, em pagamento, a quantia de R\$ 80,00. No ponto, anota-se a confissão em relação ao crime de tráfico de entorpecentes. No tocante à receptação, disse que o terceiro lhe havia emprestado para que se comunicasse com o outrem, quando chegasse ao ponto de entrega. A versão, em relação ao crime de receptação, a autodefesa é totalmente vaga, sem qualquer lastro probatório, e inverossímil, configurada a receptação dolosa. Na espécie, caberia ao réu comprovar a posse do bem, ainda que na forma de sua autodefesa.

Não cabe a alegação de desconhecimento da origem espúria do bem receptado, para o afastamento do disposto art. 180, caput, do CP, sendo necessária a comprovação, pelo detentor da posse, da origem lícita do bem. Neste sentido, cito o (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).

Por fim, prescindível a oitiva da oitiva em vítima, pois a mesma prestou declarações na fase investigativa (fls. 07), e não conseguiu visualizar os autores do roubo (o réu não está sendo acusado de roubo).

A autoria é certa, a condenação é medida de rigor.

Passo à análise e dosimetria da pena.

O crime de receptação (art. 180, CP) possui pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, miro a FA e certidões, fls. 95/102 e 114/118, vejo que o réu não ostenta maus antecedentes. Nada a considerar, a pena base é fixada no patamar inicial.

Na segunda fase, observo a existência de reincidência, autos 1504026-35.2018.8.26.0228 (fls. 1116) a justificar o agravo da pena. Porém, houve confissão, em relação ao crime de tráfico, a justificar a integral compensação. Em relação ao disposto no art. 180, caput, do CP, não houve confissão, a justificar o agravo da pena em 1/6 para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar, a pena definitiva fica estabelecida em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de receptação e de 5 anos e 500 dias-multa para o crime de tráfico.

Inviável a aplicação do disposto no artigos 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que o réu ostenta reincidência.

Torno definitiva as penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de receptação e 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas.

É caso do reconhecimento do disposto no art. 69, caput, do CP, eis que dois crimes oriundos de mais de uma ação ou omissão, assim a pena fica estabelecida em 6 anos e 2 meses de reclusão e 511 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, sendo, inclusive, o tráfico equiparado a hediondo, não há outro regime inicial para cumprimento de pena a ser determinado, senão o fechado.

Por igual fundamentação, bem como levando-se em consideração que a liberdade do réu traria desassossego à saúde pública e à sociedade, de um modo geral, indefiro o direito de resposta a eventual recurso em liberdade.

A questão da detração é remetida para fase de execução, no Juízo próprio.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno MAURICIO DA COSTA TEIXEIRA (maior de 21 anos), qualificado na fl.08 (fotografias nas fls.28/30), como incurso nas sanções impostas nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e a 511 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Determino a destruição das drogas e perdimento de objetos e valores usados em traficância.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 04 de agosto de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.